

DOSSIER AVOCAT · validation juridique

DOCUMENTS UTILISATEURS

Conformité RGPD

Document interne — validation juridique requise avant diffusion ou signature · Généré le 15 août 2026

⚠ **Document indicatif.** Contenu produit par l'équipe produit à titre préparatoire ; il ne constitue pas un avis juridique. Seules les versions publiées in-app après validation avocat et complétion des données éditeur font foi.

Export pour revue avocat — version app : 21 juin 2026

Source dépôt : `web/app/src/content/legal/rgpd.ts`

1. Engagement

OnScen s'engage à traiter les données personnelles conformément au Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et à la loi française « Informatique et Libertés ».

Ce document complète la Politique de confidentialité en détaillant les traitements principaux, les mesures de conformité et les actions attendues avant une mise en production publique.

2. Registre des activités de traitement (synthèse)

| Traitement | Finalité | Base légale | Catégories de données | Durée | | Comptes utilisateurs | Création et gestion du compte | Contrat (CGU) | Identité, contact, profil | Durée du compte | | Géolocalisation | Carte, proximité, salons | Contrat + consentement navigateur | Position, préférences | Session / compte | | Salons & lecture | Service cœur | Contrat | Contenu musical, présence | Durée du salon / compte | | Chat & MP | Communication | Contrat | Contenu des messages | Historique conversation | | Modération | Sécurité | Intérêt légitime | Messages, bans, signalements | Durée nécessaire | | Logs techniques | Sécurité, debug | Intérêt légitime | IP, horodatage | 6 mois max (prod.) | | OAuth YouTube / Instagram | Liaison compte (prod.) | Contrat / consentement | Identifiant plateforme, jetons | Jusqu'à déconnexion |

3. Minimisation et privacy by design

- Position floutée (~50 m) par défaut avant affichage aux autres utilisateurs.
- Mode fantôme : retrait de la carte « personnes proches ».
- Option « ville uniquement » sans coordonnées précises pour les autres.
- Option de ne pas partager la distance en kilomètres.
- Salons sur invitation : limitation des participants.
- Pas de profilage publicitaire basé sur les données de navigation dans la version actuelle.

4. Exercice des droits — procédure interne

Toute demande (accès, rectification, effacement, portabilité, opposition) adressée à `{LEGAL_PRIVACY_EMAIL}` doit être traitée dans un délai d'un mois (prolongation possible de deux mois si complexité, avec information de l'utilisateur).

Vérification d'identité avant divulgation ou suppression de données sensibles.

En cas de demande d'effacement : suppression du compte, des messages associés (sous réserve des obligations légales de conservation), et retrait de la carte.

Fonctionnalités disponibles dans l'application : • Export de vos données (JSON) : Paramètres > Exporter mes données • Suppression de compte : Paramètres > Supprimer mon compte • Contact RGPD : `{LEGAL_PRIVACY_EMAIL}`

5. Violations de données (data breach)

En cas de violation de données personnelles susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés, l'éditeur notifiera la CNIL dans les 72 heures lorsque requis et informera les personnes concernées lorsque le risque est élevé, conformément aux articles 33 et 34 du RGPD.

6. Analyse d'impact (AIPD / DPIA)

Le traitement de géolocalisation en temps réel et la visibilité sur une carte peuvent nécessiter une analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD) avant déploiement à grande échelle, compte tenu des risques de réidentification malgré le floutage.

Mesures d'atténuation déjà prévues : floutage, mode fantôme, précision ville, limitation du rayon d'affichage, modération.

7. Sous-traitants et accords

Avant production, l'éditeur doit : • recenser tous les sous-traitants (hébergeur, CDN, e-mail, analytics éventuels) ; • signer des accords de traitement (DPA / art. 28 RGPD) ; • documenter les transferts hors UE et les garanties associées.

Services tiers intégrés ou liés : Google/YouTube (API Services), Meta/Instagram, hébergeur Scaleway, CARTO/OSM pour les tuiles carte.

Statut des DPA (process juridique — modèles standard des prestataires) : • Scaleway SAS — modèle DPA disponible, signature éditeur requise • Cloudflare, Inc. — DPA en ligne accepté à l'inscription • Stripe Payments Europe, Ltd — DPA Stripe standard • Resend, Inc. — DPA disponible sur demande • Sighthengine — modération UGC (si activé)

8. Cookies et consentement

Les préférences stockées en localStorage pour le fonctionnement essentiel (session, paramètres) relèvent de l'intérêt du service et ne nécessitent pas de bandeau cookies au sens strict si aucun traceur publicitaire tiers n'est déposé.

Si des outils d'audience (ex. Matomo, Google Analytics) sont ajoutés ultérieurement, un mécanisme de consentement conforme (refus aussi simple qu'acceptation) sera mis en place.

9. Checklist avant mise en production

☐ Compléter les Mentions légales (éditeur, hébergeur, directeur de publication) ☐ Désigner un contact / DPO si le volume de données l'impose ☒ Hébergement UE (Scaleway) documenté ☒ Politique de conservation et purge automatique (stories, notifications, chat) ☒ Procédure de signalement et modération documentée (DSA art. 16 — Signalement accessible dans Paramètres) ☒ Conditions API YouTube documentées (voir Paramètres > Légal) ☒ CGU et Politique de confidentialité acceptées à l'inscription (case à cocher + confirmation d'âge 13 ans) ☒ Réacceptation CGU lors d'une mise à jour (gate applicatif) ☒ Droit à la portabilité : export JSON v2 disponible dans Paramètres > Exporter mes données ☒ Droit à l'effacement : suppression de compte disponible dans Paramètres > Supprimer mon compte ☒ Adresse e-mail droits RGPD affichée dans Paramètres (\${LEGAL_PRIVACY_EMAIL}) ☐ Sauvegardes chiffrées et plan de reprise ☐ Registre des traitements tenu à jour (document interne) ☐ DPA signés formellement avec Scaleway, Cloudflare, Stripe, Resend (process éditeur)

9a. Loi sur les services numériques (DSA) — art. 16

Le DSA (Règlement (UE) 2022/2065) impose aux plateformes hébergeant des contenus générés par des utilisateurs de mettre en place un mécanisme de signalement accessible.

Mécanisme en place : • Signalements disponibles depuis les contenus (messages, reels, profils) via l'interface de l'application. • Section « Signaler un contenu illicite (DSA) » accessible dans Paramètres > Légal & RGPD. • Les signalements sont traités par l'équipe de modération via l'espace administrateur (AdminReportsTab).

Obligations supplémentaires pour les Very Large Online Platforms (VLOP) — à surveiller si OnScen dépasse 45 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans l'UE.

10. Contact

Questions relatives à la conformité RGPD : \${LEGAL_PRIVACY_EMAIL}